

Smlouva o sdružení je **dohoda mezi několika osobami**, které se chtějí **společně přičinit o dosažení určitého cíle nebo účelu** – např. vytvořit projekt, podnikatelskou aktivitu, kulturní akci apod.

Pozor! Sdružení **nemá právní subjektivitu** (není samostatným subjektem práva), nevzniká tedy žádná právnická osoba. Smlouva při svém vzniku **nemusí být notářsky ověřená**, ale **musí být nahlášena Finančnímu úřadu**, protože příjmy ze sdružení podléhají dani.

Smluvní strany

Jsou **účastníci sdružení**, může jít o **dvě a více fyzických nebo právnických osob**, které se **dobrovolně spojí**, aby společně dosáhly určitého cíle (např. podnikatelského, kulturního, vzdělávacího, investičního).

- Každý **účastník sdružení** má **rovnocenné postavení** – žádný z nich není "hlavní" ani "vedlejší", jako je to např. u kupujícího a prodávajícího.
- Práva a povinnosti účastníků mohou být ve smlouvě **sjednány odlišně** (např. někdo přispívá víc, jiný méně, někdo má organizační roli).
- Účastníci sdružení se **nezakládají právnickou osobu**, ale jejich dohoda má **soukromoprávní závazkový charakter**.

Příklad: *Tři přátelé (pan Novák, paní Horáková a firma ABC s.r.o.) se dohodnou, že společně organizují letní festival. Uzavřou spolu smlouvu o sdružení, ve které si stanoví účel, podíl na zisku a kdo co zajistí. Všichni tři jsou účastníky sdružení = smluvními stranami.*

Povinné náležitosti smlouvy

1. **Název** sdružení
2. **Účel** sdružení
3. **Vedení účetnictví**
4. **Přehled vkladů (peníze, věci)**
5. **Způsob rozdělení zisku nebo ztráty**

Práva a povinnosti účastníků sdružení

- **Aktivně se podílet** na činnosti vedoucí k dosažení cíle.
- **Zdržet se činností**, které by dosažení cíle mohly zkomplikovat nebo znemožnit.
- **Vložit majetek** (peníze nebo věci), a to dle dohody. Pokud není výše určena, každý přispívá stejnou hodnotou.
- **Vložit majetek ve stanovené době**, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

Majetek ve sdružení

- **Vložené věci nebo peníze** jsou ve **spoluvlastnictví všech** podle toho, kolik, kdo vložil.
- Pokud má být věc považována za „sdílenou“, musí být **oddělena od ostatního majetku** účastníka, nebo **předána určené osobě ve sdružení**.
- **Získaný majetek** během společné činnosti se také stává **spoluvlastnictvím všech účastníků**.

Účastník, který **vystoupí nebo je vyloučen**, má právo na **vrácení věcí**, které do sdružení vložil, **vyplacení peněžního podílu** na majetku ke dni vystoupení/vyloučení.

Kontrolní otázky

1. Co je hlavním cílem smlouvy o sdružení?
2. Má sdružení právní subjektivitu (způsobilost k právům a povinnostem)?
3. Musí být smlouva o sdružení notářsky ověřená?
4. Který úřad je nutné o vzniku sdružení informovat?
5. Co musí smlouva o sdružení obsahovat? Vyjmenuj alespoň tři body.
6. Kdo tvoří smluvní strany smlouvy o sdružení?
7. V jakém poměru se rozděluje zisk nebo ztráta mezi účastníky sdružení, pokud není uvedeno jinak?
8. Kdo vlastní majetek který byl do sdružení vložen?
9. Co se stane s podílem majetku účastníka, který ze sdružení vystoupí nebo je vyloučen?
10. Musí každý účastník sdružení vložit stejnou hodnotu peněz nebo věcí?
11. Co znamená, že vložené věci nebo peníze jsou ve spoluvlastnictví účastníků podle jejich výše?
12. Může účastník užívat majetek sdružení pro své soukromé účely?

Naposledy změněno: sobota, 26. července 2025, 21.39